

<제13장 단체협약.제8절 단체협약의 실효 및 실효 후의 근로관계>

**I. 단체협약의 실효사유**

- 단체협약의 실효란 유효하게 성립되었던 단체협약의 법적 효력이 소멸하는 것을 의미한다. 단체협약의 실효 사유는 다음과 같다.

**1. 유효기간의 만료**

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제32조 제1항에 따른 유효기간이 만료된 경우, 단체협약은 원칙적으로 효력을 상실한다. 다만, 자동 연장 협정이나 묵시적 갱신의 경우 실효가 유예된다.

**2. 해지**

**(1) 해지권의 유보**

- 단체협약에 해지권 유보 조항이 있는 경우, 당사자가 그에 따라 해지권을 행사하면 효력을 상실한다.

**(2) 장기 협약의 해지[노조법 제32조 제3항]**

- 단체협약의 유효기간이 3년을 초과하는 경우, 당사자는 노조법 제32조 제3항에 따라 3년이 경과한 후에 6개월 전에 상대방에게 해지 통보를 하여 효력을 상실시킬 수 있다.

**3. 합의 해지**

- 단체협약의 당사자인 노동조합과 사용자가 합의를 통해 단체협약의 효력을 소멸시키기로 결정한 경우 실효된다.

**4. 노동조합의 소멸 또는 해산**

- 단체협약의 당사자인 노동조합이 해산되거나 노조법상 지위를 상실하여 소멸한 경우, 그 단체협약의 효력도 원칙적으로 실효된다.

**II. 단체협약의 유효기간 만료**

**1. 단체협약의 유효기간**

**(1) 2021년 노조법 개정[노조법 제32조 제1항·제2항]**

- 개정노조법은 단체협약의 유효기간을 3년을 초과하지 못한다고 규정한다. 만약 3년을 초과하여 정한 경우, 그 초과하는 부분은 무효가 되고 유효기간은 3년이 된다.

**(2) 개정노조법의 내용**

- 이는 노동환경의 사회적·경제적 변화, 교섭비용 등을 고려해 단체협약의 유효기간 상한을 3년으로 연장한 것으로 사업장이나 업종 등의 특성에 따라 3년의 기간 내에서 단체협약 유효기간을 정할 수 있도록 한 것으로 보인다. 다만, 현행 교섭창구단일화제도 하에서 단체협약의 유효기간을 3년까지 연장하게 될 경우, 소수노조의 단체교섭권이 그만큼 더 침해받을 수 있다는 지적을 유의해야 한다.

**2. 단체협약의 유효기간 만료와 실효 여부**

**(1) 자동 연장 협정**

- 단체협약에 유효기간 만료에도 불구하고 후속 단체협약이 체결될 때까지 그 효력을 자동적으로 연장한다는 취지의 조항(자동 연장 협정)이 있는 경우, 단체협약은 유효기간 만료 후에도 후속 협약 체결 시까지 효력이 유지된다.

**(2) 묵시적 갱신**

- 단체협약에 유효기간이 만료되었더라도 후속 단체협약이 체결되지 않은 경우, 당사자 일방이 6개월의 기간을 정하여 해지하고자 통보하지 않는 한, 종전의 단체협약과 동일한 효력을 가진 것으로 보는 묵시적 갱신에 대해 규정한다.

**3. 단체협약 실효 후의 근로관계**

**(1) 채무적 부분의 실효**

- 단체협약의 채무적 부분(평화의무, 노조 사무실 제공 등)은 유효기간 만료와 함께 자동적으로 실효된다. 따라서 노동조합은 새로운 단체교섭을 위한 쟁의행위를 개시할 수 있게 된다.

**(2) 규범적 부분의 잠정적 잔존(규범적 효력의 잔존 문제)**

**① 문제점**

- 단체협약의 규범적 부분(근로조건)이 실효된 후에도 개별 근로계약의 내용으로서 잔존하는지 여부가 문제된다.

**② 판례의 태도**

- 판례는 단체협약의 규범적 부분 중 임금, 근로시간 등 근로조건에 관한 사항은 단체협약 실효 후에도 새로운 단체협약이나 개별 근로계약으로 변경될 때까지 개별 근로계약의 내용으로서 잠정적으로 잔존(유지)한다고 본다.

**③ 잔존의 효과**

- 단체협약이 정했던 근로조건이 취업규칙과 같은 효력을 가지며, 사용자나 근로자 일방이 임의로 이를 변경할 수 없다.

**III. 결론**

- 단체협약은 유효기간 만료, 해지, 합의 등으로 실효된다. 유효기간은 노조법 제32조 제1항에 따라 3년을 초과할 수 없으며, 만료 시에는 자동 연장 협정이나 묵시적 갱신을 통해 효력이 유지될 수 있다. 단체협약이 실효되더라도 평화의무 등의 채무적 부분은 소멸하나, 근로조건을 규율하는 규범적 부분은 개별 근로계약의 내용으로서 잠정적으로 잔존하여 근로자 보호를 지속하는 것이 판례의 태도이다.